

ทั้งนี้ หากยื่นคำขอในวันทำการภายหลังเวลา 15.00 น. หรือในวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำขอในวันทำการถัดไป หมายเหตุ : 1. กรณีมีความจำเป็นไม่สามารถใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถยื่นคำขอทางไปรษณีย์ โดยให้จัดส่งถึงฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200 2. หากมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2356 7373 หรือ 0 2356 7845 หรือ FIBSDept@bot.or.th	
---	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอและเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในรายการเอกสารและหลักฐานประกอบของคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้ 2. หากเจ้าหน้าที่พบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผู้ยื่นจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าคำขอนั้นเป็นอันตกไป	1 วัน	ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน
2)	การพิจารณา การพิจารณาคำขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน 1. เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอ วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อาจนัดหมายขอให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนมาชี้แจงให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (หากจำเป็น) 2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบและระมัดระวัง ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริงหรือคณะกรรมการภายในของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หากธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่ายังมีประเด็นที่ต้องทราบข้อเท็จจริง หรือมีประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน ประเด็นด้านธรรมาภิบาล หรือไม่	29 วัน	- ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา 3. เจ้าหน้าที่เสนอผลการพิจารณาเพื่อลงนาม ในการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา กรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ยื่นคำขอ ธนาคารแห่งประเทศไทย จะตรวจสอบจากผลการตรวจสอบประวัติบุคคลที่ได้รับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามที่ผู้ยื่นคำขอ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ยื่นคำขอ ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย ได้ยื่นแบบฟอร์มการขอตรวจสอบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้) ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลธรรมดาผู้ไม่มีสัญชาติไทย¹ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะตรวจสอบประวัติบุคคลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรง ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะแจ้งผลการตรวจสอบมาให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ (ผลการตรวจสอบต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือนในวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำขออนุญาต) อนึ่ง ในกรณีที่ผลการตรวจสอบประวัติบุคคลพบว่า มีคดีที่เกี่ยวข้องกับลักษณะต้องห้าม ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง พร้อมทั้งนำเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงสถานะผลคดีจากศาล อัยการ หรือตำรวจ เพื่อประกอบการพิจารณา หมายเหตุ : ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเริ่มนับเวลาในขั้นตอนการพิจารณา เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับผลการตรวจสอบประวัติบุคคลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และได้รับข้อมูล เอกสารหลักฐานการแก้ไขข้อมูล เพิ่มเติมข้อมูล ชี้แจงข้อเท็จจริง (ถ้ามี) จากผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนอย่างครบถ้วนถูกต้อง		

¹ โดยเหตุที่บุคคลธรรมดาผู้ไม่มีสัญชาติไทยไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ดังนั้น ในการขอตรวจสอบประวัติบุคคลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงต้องนำข้อมูลหนังสือเดินทางของบุคคลดังกล่าวที่ได้รับจากผู้ยื่นคำขอไปใช้ในการตรวจสอบประวัติบุคคลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแทน เพื่อให้บุคคลธรรมดาผู้ไม่มีสัญชาติไทยได้รับการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติอย่างครบถ้วน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	แบบคำขอจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้จัดซื้อนิติบุคคลเป็น “บริษัทบริหารสินทรัพย์” กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว (ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในคู่มือประชาชนฉบับนี้ โดยให้เลือกใช้แบบฟอร์มลำดับที่ 1 - 2 ตามแต่กรณี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
2)	ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนของบริษัทผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3)	หนังสือรับรองของนายทะเบียนของบริษัทผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน แสดงถึงวัตถุประสงค์ของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจภายใต้ขอบเขตที่พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกำหนด (ตามตัวอย่างในคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4)	หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
5)	สำเนารายงานประชุมของคณะกรรมการ แสดงถึงมติที่ประชุม ดังนี้ (1) มีมติให้จัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์ (2) มีมติให้ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์กับธนาคารแห่งประเทศไทย (3) มีมติเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
6)	ข้อบังคับของบริษัทผู้ยื่นคำขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
7)	ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ยื่นคำขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
8)	เอกสารแสดงฐานะการเงินและความพร้อมในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ (1) เอกสารแสดงเงินฝากที่สถาบันการเงินจำนวนไม่ต่ำกว่าทุนจดทะเบียน ที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ (2) งบการเงินในกรณีที่บริษัทเปิดดำเนินการแล้วเป็นระยะเวลามากกว่า 3 เดือน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
9)	โครงสร้างองค์กร โดยแสดงรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ (1) ชื่อฝ่าย รวมถึงระบุหน้าที่และจำนวนพนักงานของแต่ละฝ่ายงาน (2) ชื่อตำแหน่งและชื่อบุคคล (ถ้ามี) (3) ระบุถึงฝ่ายงานที่รับผิดชอบงาน strategic function รวมถึงงานใน การดูแลรับเรื่องร้องเรียน งานด้าน compliance การส่งรายงาน และ การประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
10)	โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่แสดงอัตราการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งกลุ่ม ธุรกิจ (บริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทร่วมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ) โดยให้แสดงรายละเอียดของการถือหุ้น ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในทุกทอด (Beneficial ownership) ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
11)	สรุปแผนและแนวทางการประกอบธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในคู่มือประชาชนฉบับนี้) ฉบับจริง 1 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	สำเนา 0 ฉบับ	
12)	แบบคำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer) และคำรับรองของบุคคลและนิติบุคคลที่แจ้งการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ : กรอกข้อมูลประวัติบุคคลผ่านระบบ e-Application ตามตัวอย่างข้อมูลท้ายคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้	-
13)	ใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการยื่นขอตรวจสอบประวัติบุคคลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ยื่นคำขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ : 1. ให้ยื่นเฉพาะใบเสร็จรับเงิน จากการยื่นขอตรวจสอบประวัติบุคคลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ยื่นคำขอ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย 2. ให้ผู้ยื่นคำขอ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ยื่นคำขอ ซึ่งเป็นผู้ขอตรวจสอบประวัติบุคคลดังกล่าว กรอกแบบฟอร์มการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้) และยื่นต่อกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กทม. หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศ) โดยกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะแจ้งผลการตรวจสอบประวัติบุคคลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบโดยตรงต่อไป 3. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี) 4. กรณีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ยื่นคำขอ และปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการในสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ไม่ต้องนำเสนอใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการยื่นขอตรวจสอบประวัติบุคคล	
14)	สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) (เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลในต่างประเทศ (Certificate of Registration) หรือสำเนาหนังสือรับรองตน (Certificate of Incumbency) แสดงสถานะทางกฎหมายถิ่นที่อยู่ และการมีอยู่จริง (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) (เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทบริหารสินทรัพย์เป็นนิติบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
15)	เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงผลคดี จากศาล อัยการ หรือ ตำรวจ / หน่วยงานของรัฐ / หน่วยงานกำกับดูแล / แนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และรายละเอียดลักษณะธุรกิจของนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ / ผลการหารือที่แสดงถึงการมีอำนาจควบคุมร่วมตามมาตรฐานการบัญชีจากผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นในกิจการร่วมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (JV AMC) ที่เป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ ทุกฝ่าย รวมถึงกิจการร่วมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ เป็นต้น ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ไม่มีค่าธรรมเนียม		

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน
1)	ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931 หรือ FBD-SeniorDirector@bot.or.th, FBD-AllDirector@bot.or.th
2)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
3)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900, 1904-7 / โทรสาร 0 2502 6132 - www.pacc.go.th

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	แบบคำขอจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์
2)	แบบคำขอจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ (JV AMC)
3)	แบบสรุปแผนและแนวทางการประกอบธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์
4)	แบบคำสงวนสิทธิ์ และคำรับรอง
5)	ตัวอย่างข้อมูลกรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ
6)	ตัวอย่างข้อมูลประวัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่
7)	ตัวอย่างวัตถุที่ประสงค์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์
8)	ตัวอย่าง คู่มือการกรอก เอกสารและหลักฐานประกอบการจดทะเบียน บบส
9)	แบบฟอร์ม ธปท. 01 การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (กรณีเจ้าของข้อมูลยื่นขอให้ตรวจสอบด้วยตนเอง)
10)	แบบฟอร์ม ธปท. 02 การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (กรณีนิติบุคคลยื่นขอให้ตรวจสอบแทนเจ้าของข้อมูล)